

Introduction

A- Notions de biens immeubles et meubles

Le concept de droit recouvre plusieurs sens :

➤ ***Le droit objectif***

Est un ensemble de règles édictées et sanctionnées régissant les rapports entre les personnes $\Rightarrow$ c'est la règle de Droit (Droit civil, pénal, administratif, ...)

→ Caractères de la règle de droit :

- 1- Générale et impersonnelle (abstraite) (appliquée à une situation),
- 2- Obligatoire et sanctionnée par la puissance publique.

➤ ***Le droit subjectif***

Est la faculté ou prérogative conférée à un individu par le Droit objectif d'exiger quelque chose d'un tiers.

➤ *Les droits subjectifs se classent en :*

- Droits patrimoniaux [ont une valeur pécuniaire] dont on peut les saisir.
- Droits extrapatrimoniaux.
Critère de distinction : valeur pécuniaire.

➤ *Droits extrapatrimoniaux*

- Liés à la personne, Ex : Droits familiaux → autorité des parents sur leurs enfants
 - Droit au respect de la vie privée,
 - Droit au secret professionnel ou des correspondances.

➤ *Les droits patrimoniaux*

Le Patrimoine est un ensemble de droits et d'obligations valorisables sur un plan pécuniaire et attachés à une personne (physique ou morale) [chaque personne à un seul patrimoine]

Actif : droits subjectifs,

Passif : dettes et prestations à fournir.

➤ *Classification des droits patrimoniaux :*

1- Classification selon la nature des droits :

- Droits réels (Attachés à une chose)
- Droits personnels (ou droits de créance)
- Droits intellectuels

A- Droits réels (attachés à une chose)

Droit d'une personne d'exercer un pouvoir immédiat et direct sur une chose.

a- Droits réels principaux

- Recouvrent le droit de propriété et ses démembrements,
- Ils confèrent des avantages matériels sur une chose précise.

b- Droits réels accessoires (ou sûretés réelles)

- Droits réels, car ils grèvent une chose, un bien.
- Accessoires : ils ne confèrent pas les avantages matériels du bien $\neq$ mais ils confèrent des droits sur le bien qui tiennent lieu de garantie d'un autre droit $\Rightarrow$ le créancier dispose alors d'un droit de créance sur le débiteur (un droit personnel) et d'un droit sur un bien du débiteur spécifique, destiné à être saisi en cas de défaillance de ce dernier.

Ex : Sûretés réelles : sur des meubles : gage et nantissement / sur des immeubles : hypothèque.

B- Droits personnels (ou droit de créance)

→ Droit dont dispose une personne (le créancier) sur une autre (le débiteur) de réclamer l'accomplissement d'une prestation. Ex :

- Obligation de faire ou de ne pas faire.
- Obligation de livrer....

C- Droits intellectuels (qualifiés de droits incorporels)

→ Fruit de l'activité intellectuelle conférant l'exclusivité de leur exploitation ⇔ Ne sont ni personnels ni réels.

Ex :

- Droits sur œuvre littéraire ou artistique (peinture, écrit, création musicale, logiciel, ...).
- Droits sur fonds de commerce (...).

2- Classification selon la nature des biens

Notion de bien : évoque l'idée d'une valeur dont une personne profite.

Le bien désigne :

→ Des choses matérielles qui servent à l'usage de l'homme ; on dit aussi : objets ou choses corporelles,

Donc : susceptibles d'appropriation

Ex : une maison, une voiture.

→ Des droits ayant une valeur pécuniaire, qui portent sur ces choses ou permettent d'obtenir certains avantages d'autres personnes : droits patrimoniaux.

Ex : Le propriétaire d'une maison a :

- Un droit de propriété sur la maison
- Un droit de créance contre le locataire de la maison

Classification des biens : (immeubles / meubles)

➤ *Immeubles :*

A- Immeubles corporels :

1- Immeubles par nature

- a- le sol, le sous-sol, la surface de tout ce qui s'y attache,
- b- constructions implantées dans le sol,
- c- et végétaux.

2- Immeubles par destination

- Meubles par nature considérés comme immeubles en raison de leur lien à un immeuble par nature.

2 conditions :

- Le meuble doit appartenir au même propriétaire que l'immeuble ;
- Le propriétaire doit affecter le meuble :
 - a. Au service et à l'exploitation du fonds $\Rightarrow$ unité économique,
 - b. Ou l'a attaché à son fonds à perpétuelle demeure $\Rightarrow$ unité matérielle

B- Immeubles incorporels :

3- Les immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent

Droits sur des immeubles : propriété, usufruit, actions immobilières (...)

➤ Meubles :

A- Meubles corporels :

1- Meubles par nature

Biens matériels mobiles :

a- animaux,

b- choses inanimées (bijoux, voiture, ...).

2- Meubles par anticipation

Biens immobiliers par nature au moment du contrat mais appelés à devenir meubles par la volonté des parties (ex : vente d'une récolte sur pied).

B- Meubles incorporels :

3- Meubles par détermination de la loi

- Droits intellectuels de propriété littéraire, artistique ou industrielle,
- Valeurs mobilières (actions, parts sociales) ...
- Actions en justice relatives à un droit mobilier.